P U T U S A N

Nomor 1930/Pid.Sus/2025/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH**;
   Tempat lahir : Surabaya;
   Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 24 Desember 1989;
   Jenis Kelamin : Laki-laki;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Tempat Tinggal : Jalan Manukan Subur 6/30 Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya;
   Agama : Islam;
   Pekerjaan : Swasta (Sopir);
   Pendidikan : SMA (Tamat);
   Nomor Identitas : 3578142412890002 (NIK);

2. Nama lengkap : **ERWIN HERAWAN Bin ADNAN**;
   Tempat lahir : Surabaya;
   Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 04 September 1982;
   Jenis Kelamin : Laki-laki;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Tempat Tinggal : Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya;
   Agama : Islam;
   Pekerjaan : Karyawan (Sopir);
   Pendidikan : SMA (Tamat);
   Nomor Identitas : 3578140409820003 (NIK);

Terdakwa I dan II ditangkap pada tanggal 09 Juni 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 11 Juni 2025 s/d tanggal 30 Juni 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2025 s/d tanggal 09 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan 18 Nopember 2025;

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: **RM. Hendro Kasiono, S.H., M.Hum, Suwanto, S.H., dan Ronni Bahmari, S.H., & Rekan,** Para Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "CAKRA NUSANTARA" yang beralamat di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani No. 321 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 56 KUHAP sesuai dengan Penetapan Nomor: 1930/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 11 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 25 September 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah wadah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi:
   - 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram;
   - uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam atus lima puluh ribu rupiah);
   - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening;
   - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
   - 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor 0812-1565-7218;
   - 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052.

   Dirampas untuk dimusnahkan;
2. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 02 Oktober 2025 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan para Terdakwa telah koperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada sidang tanggal 02 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM-3824/Tg.Prk/08/2025** tertanggal 07 Agustus 2025 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

---------- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2025 bertempat di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara*, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2025 terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH menghubungi Sdr. HOLIK (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana terdakwa I melakukan pembayaran untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa I. Setelah terdakwa I menerima informasi dari Sdr. HOLIK (DPO) terkait dimana narkotika jenis sabu tersebut dapat diambil, kemudian di hari yang sama sekitar jam 15.00 WIB terdakwa I mendatangi tempat narkotika jenis sabu tersebut diletakkan yaitu di pinggir jalan yang berada di Jalan Ngagel Timur, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya dan terdakwa I mengambil 1 (satu) poket plastik klip yang berisi 2 (dua) gram narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa I mengambil narkotia jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I pulang ke rumah. Setelah terdakwa I sampai di rumahnya yang berada di Jalan Manukan Subur 6/30 Blok 32K

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya, kemudian terdakwa I membagi 2 (dua) gram narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. HOLIK (DPO) menjadi 8 (delapan) poket plastik klip, dimana 1 (satu) poket plastik klip terdakwa I gunakan sendiri.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB terdakwa I mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa II, pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "*iki yo tak titipi telu bee GOPAR opo sopo kate njupuk wehno*" dan terdakwa II menjawab "*yowes gaopo deleh kene*" dimana 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK kepada terdakwa I namun narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh terdakwa I kepada terdakwa II karena terdakwa I akan pulang ke Madura. Kemudian sekitar jam 15.00 WIB Sdr. GOPAR mendatangi rumah milik terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara Sdr. GOPAR mentransfer melalui aplikasi DANA miliknya ke terdakwa II sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA miliknya ke terdakwa I, dimana berdasarkan keterangan Sdr. GOPAR uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan jumlah dari pembelian 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu dan Sdr. GOPAR juga membayar pelunasan dari pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari terdakwa I sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 22.30 WIB Sdr. DIDIK mendatangi rumah milik terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara membayar langsung secara tunai kepada terdakwa I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 05159/NNF/2025 tanggal 02 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:

= 14745/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram.

= 14746/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,100 (nol koma satu) gram.

= 14747/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram.

= 14748/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram.

Dengan total berat netto sejumlah ± 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14745/2025/NNF s/d 14748/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* tersebut.

---------- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2025 bertempat di Jalan Manukan Subur 6/30 Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Senin tanggal 09 Juni 2025 saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA mendatangi rumah milik terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH yang berada di Jalan Manukan Subur 6/30 Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah wadah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram, uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam atus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang posisinya berada di rak sepatu di dalam rumah milik terdakwa I dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor 0812-1565-7218 yang posisinya berada di samping terdakwa I, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa I. Kemudian setelah dilakukan introgasi kepada terdakwa I narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa I dari Sdr. HOLIK (DPO) untuk diedarkan kembali melalui terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN.
- Bahwa setelah dilakukan penembangan, pada hari yang sama sekitar jam 15.05 WIB saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA juga mendatangi rumah milik terdakwa II yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052 yang posisinya berada di samping terdakwa II dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa II. Kemudian setelah dilakukan introgasi kepada terdakwa II, terdakwa II membenarkan pernah menerima 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dari terdakwa I pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB di rumah milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa II dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK. Atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 05159/NNF/2025 tanggal 02 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:
  = 14745/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram.
  = 14746/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,100 (nol koma satu) gram.
  = 14747/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram.
  = 14748/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram.

  Dengan total berat netto sejumlah ± 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram

  Kesimpulan:

  Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14745/2025/NNF s/d 14748/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

  - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut.

---------- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (pemeriksaan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, yaitu:

1. Saksi ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
   - Bahwa saksi adalah Anggota Polrestabes Surabaya yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;
   - Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Manukan Subur 6/30 Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dan penangkapan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar jam 15.50 WIB di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
   - Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA mendatangi rumah milik terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH yang berada di Jalan Manukan Subur 6/30 Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah wadah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam atus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang posisinya berada di rak sepatu di dalam rumah milik terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor Panggilan 0812-1565-7218 yang posisinya berada di samping terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH, dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH;

- Bahwa kemudian saat dilakukan introgasi kepada terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH, dijelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dari Sdr. HOLIK (DPO) untuk diedarkan kembali melalui terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, pada hari yang sama sekitar jam 15.05 WIB saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA juga mendatangi rumah milik terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052 yang posisinya berada di samping terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;
- Bahwa setelah diintrogasi, terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN, membenarkan pernah menerima 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dari terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB di rumah milik terdakwa II dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN dibawa ke Polres Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram, uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang posisinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di rak sepatu di dalam rumah milik terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor 0812-1565-7218 yang posisinya berada di samping terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH, 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052 yang posisinya berada di samping terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;

- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HOLIK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Ngagel Timur, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya;
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HOLIK (DPO) sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. HOLIK (DPO) kepada terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan;
- Bahwa Terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan telah menjual narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah kepada Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK;
- Bahwa berdasarkan introgasi yang dilakukan kepada terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB, GOPAR mendatangi rumah milik terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara GOPAR mentransfer melalui aplikasi DANA miliknya ke terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan mentransfer uang pembayaran narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu tersebut melalui aplikasi DANA miliknya ke terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah, dimana berdasarkan keterangan GOPAR uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan jumlah dari pembelian 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu dan Sdr. GOPAR juga membayar pelunasan dari pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 WIB Sdr. DIDIK mendatangi rumah milik terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara membayar langsung secara tunai kepada terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH;
- Bahwa terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali melalui terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi ABDULLAH membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kedua terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

2. Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada yang dicabut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi adalah Anggota Polrestabes Surabaya yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa I Nur Iskandarsah dan terdakwa II Erwin Herawan;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Manukan Subur 6/30 Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dan penangkapan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar jam 15.50 WIB di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA mendatangi rumah milik terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH yang berada di Jalan Manukan Subur 6/30 Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah wadah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram, uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam atus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang posisinya berada di rak sepatu di dalam rumah milik terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor Panggilan 0812-1565-7218 yang posisinya berada di samping terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH, dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH;
- Bahwa kemudian saat dilakukan introgasi kepada terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH, dijelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dari Sdr. HOLIK (DPO) untuk diedarkan kembali melalui terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, pada hari yang sama sekitar jam 15.05 WIB saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA juga mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052 yang posisinya berada di samping terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;
- Bahwa setelah diintrogasi, terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN, membenarkan pernah menerima 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dari terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB di rumah milik terdakwa II dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah dan Terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram, uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang posisinya berada di rak sepatu dalam rumah milik terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor 0812-1565-7218 yang posisinya berada di samping terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052 yang posisinya berada di samping terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HOLIK (DPO) pada hari Sabtu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 07 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Ngagel Timur, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya;

- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HOLIK (DPO) sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. HOLIK (DPO) kepada terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;
- Bahwa terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN telah menjual narkotika jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH kepada Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK;
- Bahwa berdasarkan introgasi yang dilakukan kepada terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB Sdr. GOPAR mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara Sdr. GOPAR mentransfer melalui aplikasi DANA miliknya ke terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA miliknya ke terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH, dimana berdasarkan keterangan Sdr. GOPAR uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan jumlah dari pembelian 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu dan Sdr. GOPAR juga membayar pelunasan dari pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 WIB Sdr. DIDIK mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara membayar langsung secara tunai kepada terdakwa I NUR ISKANDARSAH;
- Bahwa terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali melalui terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi ABDULLAH membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kedua terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH**:**

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Manukan Subur 6/30 Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2025 terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah menghubungi HOLIK (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah melakukan pembayaran untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah;
- Bahwa setelah terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH menerima informasi dari Sdr. HOLIK (DPO) terkait dimana narkotika jenis sabu tersebut dapat diambil, kemudian di hari yang sama sekitar jam 15.00 WIB terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mendatangi tempat narkotika jenis sabu tersebut diletakkan yaitu di pinggir jalan yang berada di Jalan Ngagel Timur, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya dan terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mengambil 1 (satu) poket plastik klip yang berisi 2 (dua) gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mengambil narkotia jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH pulang ke rumah;
- Bahwa setelah terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH sampai di rumahnya yang berada di Jalan Manukan Subur 6/30 Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya, kemudian terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH membagi 2 (dua) gram narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. HOLIK (DPO) menjadi 8 (delapan) poket plastik klip, dimana 1 (satu) poket plastik klip terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah gunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah mendatangi rumah milik terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa II Erwin Herawan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mengatakan kepada terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN "*iki yo tak titipi telu bee GOPAR opo sopo kate njupuk wehno*" dan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN menjawab "*yowes gaopo deleh kene*" dimana 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK kepada terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH namun narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH kepada terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN karena terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH akan pulang ke Madura;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram, uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam atus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang posisinya berada di rak sepatu di dalam rumah milik terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor 0812-1565-7218 yang posisinya berada di samping terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH;
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HOLIK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Ngagel Timur, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya;
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HOLIK (DPO) sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. HOLIK (DPO) kepada terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN untuk dijual kepada Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB GOPAR mendatangi rumah milik terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara Sdr. GOPAR mentransfer melalui aplikasi DANA miliknya ke terdakwa II ERWIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERAWAN Bin ADNAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA miliknya ke terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH, dimana berdasarkan keterangan Sdr. GOPAR uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan jumlah dari pembelian 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu dan Sdr. GOPAR juga membayar pelunasan dari pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 22.30 WIB Sdr. DIDIK mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara membayar langsung secara tunai kepada terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah;

- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali melalui terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri;
- Bahwa terdakwa memesan, membeli atau menerima shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;

2. Keterangan Terdakwa **II** ERWIN HERAWAN Bin ADNAN:
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar jam 15.05 WIB di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya;
- Bahwa awalnya terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB mendatangi rumah milik terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. HOLIK (DPO) kepada terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN untuk dijual kepada Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK;
- Bahwa terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN baru sekali diminta oleh terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH untuk menjualkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052 yang posisinya berada di samping terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB Sdr. GOPAR mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara Sdr. GOPAR mentransfer melalui aplikasi DANA miliknya ke terdakwa II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ERWIN HERAWAN Bin ADNAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA miliknya ke terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah, dimana berdasarkan keterangan GOPAR uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan jumlah dari pembelian 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu dan GOPAR juga membayar pelunasan dari pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 22.30 WIB Sdr. DIDIK mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara membayar langsung secara tunai kepada Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah;

- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali melalui terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN dalam menjual narkotika jenis sabu adalah mendapatkan narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri;
- Bahwa terdakwa memesan, membeli atau menerima shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah wadah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi: 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram; uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam atus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor 0812-1565-7218; dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052, yang keseluruhannya telah ditemukan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 05159/NNF/2025 tanggal 02 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Nomor Kode 14745/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram, Nomor Kode 14746/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,100 (nol koma satu) gram, Nomor Kode 14747/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram, dan Nomor Kode 14748/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, **dengan total berat netto sejumlah ± 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram,** menegaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 14745/2025/NNF s/d 14748/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama: ABDULLAH dan WAHYU DARMAWAN PUTRA;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi ABDULLAH dan WAHYU DARMAWAN PUTRA, adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, serta telah menemukan barang bukti yang diajukan di persidangan, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP; Demikian pula halnya keterangan terdakwa yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 05159/NNF/2025 tanggal 02 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Nomor Kode 14745/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram, Nomor Kode 14746/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,100 (nol koma satu) gram, Nomor Kode 14747/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram, dan Nomor Kode 14748/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, **dengan total berat netto sejumlah ± 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram,** menegaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 14745/2025/NNF s/d 14748/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan di dalam sidang tentang sesuatu yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdawa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti Petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa yaitu dalam hal memesan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara, memiliki, membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mendatangi rumah milik Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk menyerahkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang didapatkan dari HOLIK (DPO) kepada Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN, kemudian Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN membenarkan pernah menerima 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dari Terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB di rumah milik Terdakwa II dengan tujuan untuk diserahkan kepada GOPAR dan DIDIK, dan atas kejadian tersebut Terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN berhasil ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 sekitar pukul 15.00 s/d 16.00 wib bertempat di Jalan Manukan Subur, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dan selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **Nur Iskandarsah bin Alkasah** dan Terdakwa II **Erwin Herawan Putra** ditangkap oleh saksi Abdullah dan saksi Wahyu Darmawan Putra beserta Tim dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 09 Juni 2025, sekitar pukul 15.00 s/d 16.00 WIB, bertempat di Jalan Manukan Subur Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya;

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar **jam 15.00 WIB** di Jalan Manukan Subur **6/30 Blok 32K RT 001** RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dan penangkapan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar **jam 15.50 WIB** di Jalan Manukan Subur Gang **6/22 RT 003** RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA mendatangi rumah milik Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah yang berada di Jalan Manukan Subur 6/30 Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah wadah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram, uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam atus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang posisinya berada di rak sepatu di dalam rumah milik Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor Panggilan 0812-1565-7218 yang posisinya berada di samping Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah, dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah;
- Bahwa kemudian saat dilakukan introgasi kepada Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah, dijelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah dari HOLIK (DPO) untuk diedarkan kembali melalui Terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, pada hari yang sama sekitar jam 15.05 WIB saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA juga mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052 yang posisinya berada di samping terdakwa II ERWIN HERAWAN dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa II ERWIN HERAWAN;

- Bahwa setelah diintrogasi, terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN, membenarkan pernah menerima 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dari terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB di rumah milik terdakwa II dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram, uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang posisinya berada di rak sepatu di dalam rumah milik terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor 0812-1565-7218 yang posisinya berada di samping terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH, 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052 yang posisinya berada di samping terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HOLIK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Ngagel Timur, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya;
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HOLIK (DPO) sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH mendatangi rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. HOLIK (DPO) kepada terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;

- Bahwa Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN telah menjual narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah kepada Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK;
- Bahwa berdasarkan introgasi yang dilakukan kepada terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB Sdr. GOPAR mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara Sdr. GOPAR mentransfer melalui aplikasi DANA miliknya ke terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA miliknya ke terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH, dimana berdasarkan keterangan Sdr. GOPAR uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan jumlah dari pembelian 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu dan Sdr. GOPAR juga membayar pelunasan dari pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 WIB Sdr. DIDIK mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara membayar langsung secara tunai kepada terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH;
- Bahwa terdakwa I Nur Iskandarsah membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali melalui terdakwa II Erwin Herawan;
- Bahwa terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi ABDULLAH membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kedua terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri tersebut;
- Bahwa terdakwa memesan, membeli atau menerima shabu tersebut dengan tujuan bukan untuk dijual dan melainkan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, **hal ini pun** bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” artinya sama dengan “barangsiapa” yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan ERWIN HERAWAN Bin ADNAN yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM-3824/Tg.Prk/08/2025** tertanggal 07 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman **atau** Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDULLAH dan WAHYU DARMAWAN PUTRA dengan diperkuat keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dijukan di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I **Nur Iskandarsah bin Alkasah** dan Terdakwa II **Erwin Herawan Putra** ditangkap oleh saksi Abdullah dan saksi Wahyu Darmawan Putra beserta Tim dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025, sekitar pukul 15.00 s/d 16.00 WIB, bertempat di Jalan Manukan Subur Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya, yang mana Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar **jam 15.00 WIB** di Jalan Manukan Subur **6/30 Blok 32K RT 001** RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dan penangkapan Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar **jam 15.50 WIB** di Jalan Manukan Subur Gang **6/22 RT 003** RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya, karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA mendatangi rumah milik Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah yang berada di Jalan Manukan Subur 6/30 Blok 32K RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah wadah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram, uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam atus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang posisinya berada di rak sepatu di dalam rumah milik Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor Panggilan 0812-1565-7218 yang posisinya berada di samping Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah, dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah, kemudian saat dilakukan introgasi kepada Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah, dijelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah dari HOLIK (DPO) untuk diedarkan kembali melalui Terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan, setelah dilakukan pengembangan, pada hari yang sama sekitar jam 15.05 WIB saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA juga mendatangi rumah milik terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052 yang posisinya berada di samping Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi ABDULLAH dan WAHYU DARMAWAN PUTRA, serta keterangan kedua Terdakwa diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah mendatangi rumah milik Terdakwa II Erwin Herawn Bin Adnan yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang didapatkannya dari HOLIK (DPO) sesuai pesanan terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN, kemudian Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN telah menjual narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah tersebut kepada Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK, lalu pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB Sdr. GOPAR mendatangi rumah milik Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara Sdr. GOPAR mentransfer melalui aplikasi DANA miliknya ke Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA miliknya kepada Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah, dimana berdasarkan keterangan Sdr. GOPAR uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan jumlah dari pembelian 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu dan Sdr. GOPAR juga membayar pelunasan dari pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.30 WIB Sdr. DIDIK mendatangi rumah milik Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara membayar langsung secara tunai kepada Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah, sedangkan Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali melalui Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN, yang mana Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah dan Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kantor Polres Tanjung Perak, karena nyatanya kedua terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa tidak pula berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya serta nyatanya Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan atau Penelitian, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tanjung Perak untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 05159/NNF/2025 tanggal 02 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Nomor Kode 14745/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram, Nomor Kode 14746/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,100 (nol koma satu) gram, Nomor Kode 14747/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram, dan Nomor Kode 14748/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, **dengan total berat netto sejumlah 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram,** menegaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 14745/2025/NNF s/d 14748/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 05159/NNF/2025 tanggal 02 Juli 2025, ternyata dan terbukti bahwa perbuatan dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam menerima, menjual, membeli, memiliki atau menyimpan shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan Iptek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, telah pula terbukti Terdakwa memesan, menerima, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk menerima, membeli, menjual, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternative saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, sehingga untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA) serta keterangan Terdakwa I **dan** Terdakwa II, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 05159/NNF/2025 tanggal 02 Juli 2025, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tanpa hak karena perbuatan terdakwa memperoleh atau memesan atau menerima sabu dari seseorang bernama HOLIK (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah), kemudian membaginya menjadi 4 poket, dengan tujuan untuk dijual Kembali kepada Gopar dan Didik, yang perbuatan demikian itu dilakukan para terdakwa adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa juga tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan atau shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa ketika saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa I, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram, uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam atus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil atau untung dari penjualan shabu, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang posisinya berada di rak sepatu di dalam rumah milik Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor Panggilan 0812-1565-7218 yang posisinya berada di samping Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah yang dipakai untuk memesan shabu, dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah, kemudian saat diintrogasi Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah dari HOLIK (DPO) untuk diedarkan kembali melalui Terdakwa II Erwin Herawan bin Adnan, lalu pada hari yang sama sekitar jam 15.05 WIB saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA juga mendatangi rumah milik Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052 yang posisinya berada di samping Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN;, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas lebih tepat dikategorikan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan **menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya perbuatan Terdakwa **menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu tersebut karena termotivasi untuk mengkonsumsi dan merasakan kenikmatan dari sabu tersebut, tanpa memikirkan dampak negatifnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi Abdullah dan Wahyu Darmawan Putra serta keterangan Terdakwa I **dan** Terdakwa II, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 05159/NNF/2025 tanggal 02 Juli 2025, telah ternyata bahwa sabu-sabu sebanyak 4(empat) kantong plastic dengan berat netto 0,342 gram yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan dan disita dari Terdakwa I mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa **shabu-shabu atau Metamfetamin** adalah termasuk dalam kualifikasi **Narkotika Golongan I *dalam bentuk bukan tanaman;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur kedua dan unsur ketiga diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan dari kedua terdakwa tergolong sebagai Permufakatan Jahat (bukan Percobaan);

Menimbang, yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 Ayat 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasiskan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa anasir-anasir diatas sifatnya Opsional yakni tidak harus dibuktikan seluruhnya akan tetapi dengan terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pengertian permufakatan jahat maka terbuktilah unsur permufakatan jahat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah mendatangi rumah milik Terdakwa II Erwin Herawan Bin Adnan yang berada di Jalan Manukan Subur Gang 6/22 RT 003 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang didapatkannya dari HOLIK (DPO) sesuai pesanan terdakwa II Erwin Herawan Bin Adnan, kemudian Terdakwa II Erwin Herawan Bin Adnan telah menjual narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa I Nur Iskandarsah bin Alkasah tersebut kepada Sdr. GOPAR dan Sdr. DIDIK, lalu pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB Sdr. GOPAR mendatangi rumah milik Terdakwa II Erwin Herawan Bin Adnan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara Sdr. GOPAR mentransfer melalui aplikasi DANA miliknya ke Terdakwa II Erwin Herawan Bin Adnan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Erwin Herawan Bin Adnan mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA miliknya kepada Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah, dimana berdasarkan keterangan Sdr. GOPAR uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan jumlah dari pembelian 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu dan Sdr. GOPAR juga membayar pelunasan dari pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.30 WIB Sdr. DIDIK mendatangi rumah milik Terdakwa II Erwin Herawan Bin Adnan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara membayar langsung secara tunai kepada Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah, sedangkan Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali melalui Terdakwa II Erwin Herawan Bin Adnan, yang mana Terdakwa I Nur Iskandarsah Bin Alkasah dan Terdakwa II Erwin Herawan Bin Adnan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kantor Polres Tanjung Perak, karena nyatanya kedua terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa tidak pula berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya serta nyatanya Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan atau Penelitian, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tanjung Perak untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kedua terdakwa melakukan permufakatan jahat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga disimpulkan bahwa Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari setiap unsur diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Pertama tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"**Tanpa Hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**"**, karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman",** oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Oktober 2025, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas terjadinya kejahatan tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan menambah maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Para Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berkata jujur dan bertindak kooperatif;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga (istri dan orangtuanya);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwat terhadap status barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) buah wadah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi: 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram; 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah timbangan elektrik, sangat tepat seluruhnya ***dirampas untuk dimusnahkan***, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam atus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor 0812-1565-7218; dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk Negara karena uang dan HP tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum khusus mengenai barang bukti uang dan HP tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I NUR ISKANDARSAH Bin ALKASAH dan Terdakwa II ERWIN HERAWAN Bin ADNAN**,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";**
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **6 (Enam) Tahun** dan pidana Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah wadah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi: 4 (empat) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,342 (nol koma tiga empat dua) gram;
   - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik warna bening;
   - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

     Dirampas untuk dimusnahkan
   - uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam atus lima puluh ribu rupiah);
   - 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 dengan Nomor 0812-1565-7218;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 dengan SimCard Im3, dengan Nomor 0858-5321-0052;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2025 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISTANTI RAHIM, S.H., M.H., dan MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 Oktober 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMAULI RITONGA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh RENANDA KUSUMASTUTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H. JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROMAULI RITONGA, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)